番禺区南村镇金源路284#灯杆对开路段处“10·25”一般道路交通事故调查报告

2021年10月25日14时15分，黄永豪驾驶广州市穗恒基础建筑有限公司（以下简称“穗恒公司”）的粤AGD289号重型自卸货车在广州市番禺区南村镇金源路由西往东方向行驶，当行驶至南村镇金源路284#灯杆对开路段处由西往南方向右转弯，与由西往东方向由莫标养驾驶的无号牌两轮电动车发生碰撞，造成莫标养受伤的道路交通事故。伤者经送医院救治，于2021年10月27日30时治疗无效死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，番禺区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负同等责任以上的一般道路交通事故，且穗恒公司10%以上的车辆存在交通违法行为10次以上。根据有关规定，经番禺区人民政府授权，番禺区应急管理局牵头成立了由番禺区交通运输局、番禺区总工会、番禺区交警大队有关人员组成的“10·25”一般道路交通事故调查处理组（以下简称“事故调查组”），邀请了白云区应急管理局派

员参与，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故经过

2021 年 10 月 25 日，黄永豪（穗恒公司正式雇佣的驾驶员）根据穗恒公司车队长曾俭文的工作安排进行运输土方风化石。当天上午 7 时，黄永豪驾驶粤 AGD289 车重型自卸货车在化龙镇市头东线大道南建兴楼出发到南村博厚路金桥大厦 PT1 工地装载土方风化石。8 时 57 分装载完毕后开往卸载点汉溪大道南站工地进行卸载。至当天，黄永豪驾驶粤 AGD289 车重型自卸货车在装载点和卸载点共往来运输卸载了 3 次。14 时，在第四次回程装载时，行驶至南村镇金源路 284#灯杆对开路段处由西往南方向右转弯时，与由西往东方向由莫标养驾驶的无号牌两轮电动车发生碰撞，造成莫标养受伤。伤者经送医院救治无效，于 2021 年 10 月 27 日 13 时死亡。

（证据材料：《道路交通事故认定书》（第44011312021000347号）、《劳动合同》复制件、询问笔录）

（二）事故应急处置情况

1.2021年10月25日14时16分，110指挥中心接警，报警人称在番禺区南村镇金桥创亿园门口，发生泥头车和电动相撞交通事故，现场1人受伤的交通事故。

2.14时20分区交警大队三中队民警出警处置，于14时50分到达现场，完成现场处置工作，随后按照一般交通事故程序跟进处理。

（证据材料：交通警情单、接报经过复制件）

（三）事故伤亡人员情况

姓名：莫标养，男，51岁，汉族。经广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定，结论为莫标养符合巨大钝性暴力作用致左髂总动脉破裂并失血性休克死亡。

（证据材料：广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定书（穗番交（司）鉴（法病）字[2021]042号））

（四）事故初期处理和善后工作情况

事故发生后，番禺区相关职能部门采取一系列措施：一是番禺区交警大队和南村镇人民政府主要领导带领相关人员到场现场复勘；二是番禺区应急管理局、番禺区交通运输局、番禺

区总工会成立事故深度调查组，深入肇事车辆所属企业开展深度调查并封存相关证件材料；三是组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定；四是番禺区交警大队做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

2021年11月2日，黄永豪给死者家属预付丧葬费6.5万元。

（证据材料：现场复勘情况表、道路交通事故损害赔偿凭证（第44011312021000347-01号）等复制件）

（五）事故直接经济损失情况

鉴于黄永豪给死者家属预付丧葬费6.5万元，其它费用正通过司法程序确定。

（证据材料：道路交通事故损害赔偿凭证：（第44011312021000347-01号））

二、事故调查情况

（一）事故车辆情况

粤AGD289号重型自卸货车，车主：穗恒公司，使用性质：货运，品牌型号：江淮牌HFC3311P2K5H24S3V，核载2人，实载1人。行驶证注册登记日期：2020年11月24日，检验有效期至：2021年11月30日，交强险有效期至2021年11月6日。机动车状态：正常。于2020年12月23日取得由广州市白云区交通管理总站核发的道路运输证，证号：粤交运管穗字

440100061344 号。

（证据材料：相关车辆行驶证、机动车信息查询结果单、保险单、车辆道路运输证等复制件）

（二）事故车辆痕迹检验情况

车辆	情况
粤 AGD289 号重型自卸货车	1. 该车外廓尺寸：880（长）×255（宽）×350（高）cm; 2. 该车右前角从前往后量入 20cm 至 35cm，高度从地面量起 60cm 至 64cm 有明显刮痕; 3. 前护杆右侧底部从右往左量入 20cm 至 30cm 离地高 54cm 至 55cm 有 10×5cm^{2}的刮痕，且有黄色油漆脱落。
无号牌两轮电动自行车	1. 该车外廓尺寸：180（长）×68（宽）×130（高）cm; 2. 该车车辆尾部从地面量起 60cm 至 90cm，从后往前量入 0cm 至 60cm 有明显碰撞痕且左尾角有明显碰刮痕并有黑色油漆被刮去，车尾货厢架严重变形; 3. 车头篮左侧离地高 74cm 处有 12cm 的碰刮痕并有黑色油漆被刮去，左脚踏板破碎; 4. 右侧从前至后有明显的刮花痕。

（道路交通事故车辆痕迹检验笔录（编号：穗公交（番）

车检字第 44011312021000347_01 号、第 44011312021000347_02 号）复制件）

（三）事故车辆技术鉴定情况

车辆	制动系统	转向系统	灯光系统	行驶速度	其他
粤 AGD289 号重型自卸货车	合格	合格	不合格	13km/h	--
无号牌两轮电动自行车	合格	合格	合格	19.7km/h	属于非机动车

经检验，粤 AGD289 号重型自卸货车灯光系统不合格具体情况如下：右前雾灯不亮、灯罩破损，车顶右侧示廓灯不亮，车顶右后侧示廓灯不亮，车顶中段第二、三个示廓灯不亮，车厢左侧中段示廓灯不亮，车厢右侧中段示廓灯不亮。

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告（第（番）YS20211000004 号、第（番）YS20211000005 号）、道路交通事故车辆速度检验报告（第（番）YS20211000004-A 号、第（番）YS20211000005-A 号）、道路交通事故车辆属性检验报告（第（番）YS20211000004-B 号））

（四）事故车辆驾驶人情况

黄永豪，男，31 岁，汉族，驾驶证初次领证日期：2010 年

2月3日，有效期至：2026年2月3日止，准驾车型：B2E。从业资格：经营性道路货物运输驾驶员，有效期至2027年4月19日。

（证据材料：驾驶人身份证、驾驶证、经营性道路货物运输驾驶员从业资格证、驾驶人信息查询结果单复制件）

（五）驾驶人员测试情况

1.酒精检测情况：

事发后，经办民警对黄永豪进行呼出气体酒精含量检测仪检测，检测结果为0mg/100ml，抽取黄永豪血液（样品编号：2021-D-4890）送检进行乙醇成分定性定量分析，检测结果为未检出乙醇成分

（证据材料：道路交通事故现场勘查笔录、酒测单号（AAA8019072110250003）、司法鉴定意见书（穗司鉴21440100052390489 3号）复制件)

2.毒品检测情况：

对送检黄永豪血液（样品编号：2021-D-4890）中的24种毒（药）物成分进行检测，其结果为：未检出相关成分。

（证据材料:司法鉴定意见书(穗司鉴21440100052390489 8号）复制件）

（六）事故道路情况

1.道路基本情况

现场位于金源路，为周边小区开发商建设的道路，事故点附近为南大干线 BT1 标项目工地出入口，现状金源路南北走向，双向两车道，混凝土路面较完好，但缺少管养，再加上施工车辆往来繁忙，地面标线磨损明显。夜间有路灯照明，照明效果较好。

2.交通设施情况

金源路（南沙港快速桥底至雅居乐伯利山幼儿园段）交通标线基本模糊不清。事故点位置设有“施工路段、减速慢行、注意安全”警示标志。事故点前约 400 米处道路左侧有一限重 20 吨标志，250 米及 170 米处各有一行人横道线，100 米处右侧有一全路段禁止停车标志，前后 100 米段有南大干线 BT1 施工单位施划的橙色作业区交通标线。事故点后 200 米道路右侧设有限速 5 公里/小时标志，减速让行标志，凸面反光镜。250 米有限速 15 公里/小时标志。280 米处有禁停标志、学校路段标志。280 米至 380 米段有交通标线，道路东侧设有非机动车道。

3.设施合理性分析

广州市番禺区南村镇金源路 284#灯杆对开路段，金源路建设单位为周边小区开发商，道路权属部门为南村镇政府，施工区域道路标线、交通设施由施工单位广州市第二市政工程有限

公司负责管理。金源路因缺少管养，路面坑洼、破损，沿线的交通标志标线明显不足；施工工地临时出入口应完善配套警示设施，需要进行整改。

（证据材料：现场复勘情况表、有关部门工作情况材料）

（七）事故过错方及责任情况

经番禺区交警大队调查确认事故过错方及承担责任情况：

1. 黄永豪驾驶机件不符合技术标准的机动车，驾驶机动车不按照操作规范安全文明驾驶，其过错行为是导致此事故发生的主要原因；莫标养驾驶非机动车在道路上行驶未遵守有关交通安全的规定，其过错行为是导致此事故发生的次要原因。

2. 黄永豪其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[①]及第二十二条第一款[②]的规定，莫标养其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条[③]之规定。

3. 根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九

---

①《道路交通安全法》第二十一条规定："驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。"

②《道路交通安全法》第二十二条第一款规定："机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。"

③《道路交通安全法》第五十七条规定："驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。"

十一条[①]及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项[②]之规定，黄永豪应承担此事故的主要责任，莫标养应承担此事故的次要责任。

（证据材料：《道路交通事故认定书》（第4401131202100003 47号））

（八）事故单位情况

穗恒公司，于2020年9月25日取得广州市白云区市场监督管理局核发的营业执照，编号：S1112020019106；统一社会信用代码：91440101MA5AR6KG7D，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：广州市白云区太和镇广从一路194号（自主申报），法定代表人：吴嘉豪，注册资本：捌佰万元（人民币），成立日期：2018年3月22日，营业期限：2018年3月22日至长期，经营范围：土木工程建筑业。于2020年3月26日取得了广州市白云区交通管理总站核发的《道路运输经营许可证》，编号：粤交运管许可穗字440100134045号，证件有效期：2020年3月26日至2024年3月25日，经营范围：普通货运。于2021年9月23日取得了白云区余泥渣土排放管理所核发的《广州市

---

①《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条规定："公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。"

②《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项规定："……因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任……"

建筑废弃物处置证（运输）》，编号：（白云）陆运字〔2021〕57号，有效期至2022年9月22日。该公司名下共有营运车辆54辆。

该公司履行安全生产管理职责情况如下：1.建立安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；2.建立相应机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实；3.建立安全生产领导小组，制定安全生产管理制度，审议安全管理重大问题，审定年度安全工作计划等；4.制定《从业人员安全生产教育培训制度》，对从业人员进行安全生产教育和培训；5.建立《事故隐患排查与治理制度》，推进事故隐患排查治理工作，并对隐患进行分级管理；6.建设道路运输车辆动态监控平台，配备专职监控人员，对所属运输车辆及驾驶人运行过程进行实时监控。

2020年10月25日至2021年10月25日期间，穗恒公司名下车辆违法情况表：

车牌号码	违法次数
粤AN1570、粤AM0980、粤AM1006、粤AM9291、粤AFQ897 粤AGX632、粤AHD235、粤AHL535、粤AGE753、粤AGC051	0
粤AM9321、粤AN1721、粤AM9311、粤AM9318、粤AN4443	1
粤AN1778、粤AN1786、粤AL9665、粤AM4543、粤ABV630	2

粤 AN1735、粤 AHQ662	3
粤 AHS897、粤 AGT592、粤 AHA197	4
粤 ABK762、粤 ACD935、粤 AHR333、粤 AHY148、粤 AGM058	5
粤 ACJ292、粤 AHP918、粤 AGX261	6
粤 ACV626、粤 AHX920	7
粤 AFK126、粤 AHT703、粤 AHM933	8
粤 AFC212、粤 AHJ300、粤 AHU790	9
粤 AHV100、粤 ADQ926、粤 AGB931	10
粤 AGD289	11
粤 ACS523	12
粤 AFF403	13
粤 AHK837、粤 ADJ393	14
粤 AGX976、粤 AGX278	16
粤 AGY815	17
粤 AHB216	19
粤 ACE363	24

13 辆车违法信息 10 条以上，占经营性道路运输车辆总数（54 台）比例为 24.07%，超过 5%。

（证据材料：《营业执照》、《道路运输经营许可证》、《广州市建筑废弃物处置证（运输）》复制件、运输车辆违章情况

核查表）

（九）勤务安排及落实情况

经核查，10 月 25 日事故发生路段的当班勤务管理情况如下：

1. 10 月 25 日 09 时 00 分至 10 月 26 日 9 时 00 分时段，由巡逻 1 组何警官、冯警官；巡逻 2 组王警官、陈警官负责三中队辖区的巡逻和接处警，该时段共接处警警情 61 宗，有效警情 58 宗，在辖区巡逻公里数共 155 公里。

2. 10 月 25 日 22 时 00 分至 10 月 26 日 09 时 00 分时段，由胡警官、赵警官负责三中队辖区的巡逻和接处警，胡警官组在该时段共接处警警情 6 宗，有效警情 6 宗，在辖区巡逻公里数共 39 公里。

3. 当班时间共暂扣五类车 8 辆，整治重点车辆违法 2 宗，其它违法行为 12 宗，违停车辆处罚 101 宗。

（十）交通安全宣传教育工作开展情况

番禺区交警大队针对事故安排宣传员至辖区各村居、企业进行交通安全宣传，同时加强对村居“两站两员”督导，推进“一盔一带”安全守护行动。

（证据材料：有关部门工作情况材料）

三、事故发生的原因和性质

（一）事故原因

经调查认定，黄永豪驾驶机件不符合技术标准的机动车，驾驶机动车不按照操作规范安全文明驾驶，其过错行为是导致此事故发生的主要原因；莫标养驾驶非机动车在道路上行驶未遵守有关交通安全的规定，其过错行为是导致此事故发生的次要原因。

（二）事故性质

经事故调查组通过调查和综合分析认定，该起事故是一起一般道路交通责任事故。

四、事故单位存在问题

穗恒公司，违反了《安全生产法》第四十一条第二款[①]规定，未严格依照公司内部规程[②]开展隐患排查工作，未将事故隐患排查治理情况如实记录。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）刑事责任方面（1人）

黄永豪，肇事车辆驾驶员，因涉嫌交通肇事罪于2021年

---

①《安全生产法》第四十一条第二款规定：“……生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告；……”

②穗恒公司《车辆日常安全检查操作规程》：“一、日常维护：……（三）日常维护的主要作业内容：1.出车前，要对车辆的安全性能进行全方位的检查，发现问题及时排除。具体检查包括：……（8）灯光、雨刮、仪表等用电设备正常；……”

12 月 15 日被公安机关立案侦查。

（二）建议给予行政处罚的单位（1 个）

穗恒公司，依据《安全生产法》第九十七条第（五）项[①]规定，建议由白云区住房建设和交通局报市交通运输局给予其行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员（1 人）

严芝敏，群众，穗恒公司安全员，未按规定[②]履行安全生产管理职责，检查本单位的安全生产状况，排查生产安全事故隐患工作不到位，近 1 年企业车辆违章记录多，未将事故隐患排查治理情况如实记录等问题，依据《安全生产法》第九十六条[③]规定，建议由白云区住房建设和交通局报市交通运输局给予其行政处罚。

---

①《安全生产法》第九十四条规定：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：……（四）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；……”

②《安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。”

③《安全生产法》第九十六条规定：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

（四）建议由企业给予内部问责处理的人员（2人）

1.**吴嘉豪**，群众，穗恒公司安全第一责任人，未及时发现公司相关管理人员未将事故隐患排查治理情况如实记录，建议由穗恒公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

2.**曾俭文**，群众，穗恒公司车队长，近1年企业车辆违章记录多，日常隐患排查工作不到位，未将事故隐患排查治理情况如实记录，建议穗恒公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

六、事故防范和整改措施

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）涉事泥头车企业属地交通运输管理部门要加强普运行业监管工作，督促管辖货运企业落实安全生产主体责任，按规定做好车辆技术管理和定期维护，安全生产技能岗前培训、年度培训和考核，开展安全隐患排查整治，安装使用卫星定位装置和落实动态监控等工作。事故发生地行业主管部门要依据《广东省货运行业乱象专项整治工作方案》加强重点货运源头监管，督促货源单位加强司机、计重员、装载员培训和管理，

对不按规定进行装载培训、登记记录的，要依法严肃处理。对不按车辆限重配载的违法行为，移交属地交通执法部门严格依法查处。

（二）番禺区交警大队要加强重点车辆管控，提高上路率、见警率、管控率、查处率，严厉打击以酒后驾驶、疲劳驾驶、超员、超速为主的交通违法行为，加强以区超限超载检测站点为依托，确认超限超载车辆，依法进行处罚、记分；加强事故分析研判，根据事故多发时段、路段及原因等特点开展针对性管控整治，对多次违法未处理、逾期未年检、未报废的重点车辆企业，要约谈企业负责人和安全员，督促企业落实主体责任，对车辆所属单位为属地以外的企业，要及时将隐患排查情况函告企业所在地交警及交通管理部门，同时要督促企业对车辆安全状况情况、驾驶人资质等情况开展自查自纠，加强安全驾驶教育培训，提高司机的安全驾驶意识，严格落实企业主体责任。

（三）各镇（街）要强化交通安全综合治理及宣传教育，及时消除安全隐患。组织各职能部门开展联合执法，对“两客一危”、载货汽车、“五类车”等重点车辆加大管理力度，优化道路组织；加强对广大群众、特别是机动车驾驶员的交通安全教育，组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。针对事发路段金源路交通设施尚未完成整改的问题，即

缺少交通标线、事发位置夜间照明不足等隐患，番禺区南村镇人民政府须尽快完成整改，消除隐患。

（四）各相关企业要深刻汲取事故教训，认真落实安全生产主体责任。建立健全安全生产责任制和相关管理制度，加强人员和车辆管理，严格落实运输车辆维护保养工作，防止“病车”上路，组织开展针对性专题培训学习，提高从业人员安全意识，防范事故发生。

附件：番禺区南村镇金源路284#灯杆对开路段处“10·25”一般道路交通事故调处理组成员同意结案签名表

番禺区南村镇金源路284#灯杆对开路段处“10·25”一般道路交通事故调查处理组

2022年1月28日